

소 장

원 고 김○○ (육군 대위)

피 고 제○○사단장

견책처분취소 청구의 소

청 구 취 지

1. 피고가 2026. 3. 16. 원고에 대하여 한 견책처분을 취소한다. 2. 소송비용은 피고가 부담한다

.

청 구 원 인

1. 원고는 2020. 2. 29. 부대 표창을 받은 사실이 있고 징계 전력이 없습니다(갑 제1호증).

2. 원고는 항고기각 결정서를 2026. 6. 2. 송달받고 행정소송법 제20조 제1항이 정한 90일 이내인 2026. 8. 20. 이 사건 소를 제기하였습니다.

3. 대법원은 "공무원인 피징계자에게 징계사유가 있어서 징계처분을 하는 경우 어떠한 처분을 할 것인가는 징계권자의 재량에 맡겨진 것이므로, 그 징계처분이 위법하다고 하기 위해서는 징계권자가 재량권의 행사로서 한 징계처분이 사회통념상 현저하게 타당성을 잃어 징계권자에게 맡겨진 재량권을 남용한 것이라고 인정되는 경우에 한한다."라고 판시하였습니다(대법원 2006. 12. 21. 선고 2006두16274 판결).

4. 하자가 중대하고 명백한지의 판단 기준에 관하여는 대법원 1995. 7. 11. 선고 94누4615 전원합의체 판결이 있습니다.

5. 참고로 정직은 보수의 3분의 2를 감액하는 처분이나(군인사법 제57조), 이 사건 처분은 견책입니다.

입 증 방 법

갑 제1호증 표창장 사본

갑 제2호증 항고결정서

2026. 8. 20.

원고 소송대리인 변호사 ○○○ (인)